

עין משפט
נר מצוה

יג א מיי פיי מהל' נדרים הל' ג סמג לאון רמב טוש"ע יוד"י סי רכ סע' ד:
י"ד ב מיי סס הל"ב טוש"ע שס ספי' א':

פירוש הרא"ש

ליגודר ביום אחד. שיהא אסור למחרתו עד שתחשך גזירה משום היום שיהא יבא להמיר קודם שתחשך: היום ביום אחד מיהלך. כי יהיה סכור שיום אחד דייט כמו היום: אבל בהיום לא טעו אינשי להמיר קודם שתחשך כי פחות מעד שתחשך אי אפשר לפרש יום: כמאן אולא שבעתא דרב דרביה בר אבא בו ברבי נתן ב'. נראה דלאו מהאי טעמא להמיר קאמר דלס' כן בכל הנדרים נמי אחר שקיימם נקנסיה להלכיוי על שאלה אלף להסיף על טעמו של רב יוסף בל' דמשום גזירה לחודה לא הוה מלכיוי על שאלה אלף כיין דליכא נמי הא דרבי נתן קנסיין ליה ונפקא מינה שאס' הוה נדר על מזה כגון לשנות או לערות במזה אחת לא כריך שאלה: שאכור בשבת הכא: מהו דתימא יומי דקמי שבתא קאמר ולא כיון דאכור עצמו אלא ימי ההול. ולאדך פי' פשיטא שהוא אסור גם בשבת שהוא עומד בה מזה דמיתא יומי דקמי שבתא אכירנא קאמר ולא זה השבת: פשיטא. שהוא מותר ב"ת הכא: פי' איצטריך בהדש חסר לראש חדש של חדש חסר הוא דליצטרך כיוון דחדש הכא הוא חסר ממלא שזו הוא מלא שכן דרך רוב ההדשים אחד מלא ואחד חסר וכיון שזו מלא ראש חדש הכא הוא שני ימים הראשון הוא למחלה חדש זה ויחמא יאכר בו: קא משמע לן דלא. והלכין אחר לשון בני אדם וקרו ליה ריש ירחא. ולאדך פירוש פשיטא שהוא אסור ציום החדש שהוא עומד בו בשבת חסר בחדש שנדר בו הוא חסר ממלא זה שעבר הוא מלא ויום זה שהוא עומד בו הוא למחלה חדש שעבר ולא יאכר בו: קונם יין שאני בוועם. כגון שעמד בלמנע היום ואמר היום: אלא מהא ליבא למשמע מינה. דחד מניייהו דוקא ולא ידעיין הי מניייהו:

ס:

ר"ן

יום אחד. דאי שרית ליה לכשתחשך בלא שאלה אחי למיטעי נמי ציום אחד שיהא מותר לכשתחשך בלא משמע ליה דליכא מידי צין יום אחד להיום: היום ציום אחד מיהלף. דאי שרית ליה כי אמר היום לכשתחשך בלא שאלה אחי למשרי נמי אפילו באומר יום אחד. אבל יום אחד צהיום לא מיהלף דהא כי אמר יום אחד עמד באיסורו מעת לעת הילכך לא מיהלף ליה למשרי כי אמר היום קודם שתחשך: ומה שנהגו עכשיו תענית יחיד בלא הוי אלף מלפרא ועד פניא ואפי' הכי לכשתחשך שריא ליה בלא שאלה ולא גזרינן משום יום אחד היינו משום שהדבר ידוע שדינו של תענית כן הוא ואין איסורו כשאר נדרים שכבר קבעו לו חכמים זמן הילכך אפילו שרית ליה לכשתחשך לא אחי לאלחופי צנודר יום אחד שדיני תענית ונדרים חלוקין הן ולא אחי לאלחופי זה נ"ל: וראיתי לרשב"א ז"ל כאן מה שלא נראה לעיני שהוא ז"ל כתב דהיינו טעמא דגזרינן בזהיום משום שמקנת אותו יום הותר לו מתחלתו כאומר יום אחד וכיון דדמיין להדדי אחי לאלחופי אבל תענית דמתסר מתחלת היום לא דמי ליום אחד דמימר אמר להכי שרינא הכא לכשתחשך לפי שנאסרתי בתחלת היום אבל ציום אחד שלא חל איסורו מתחלתו אינו דצין שאהא מותר לכשתחשך. והאי פירושא לא סגי לי דהא באומר

היום שהלכיוהו לכשתחשך שאלה מי לא עסקינן דקאי בשעת הנדר קודם שעלה עמוד השחר שנאסר מתחלתו כתענית יחיד אלף ודאי כדלמרחן. ומהאי טעמא נמי המקבל עליו להטענות יום אחד בשבת אין מחייבין אותו שיתענה כ"ד שעות דודאי לתענית שאמרו חכמים נתכוון דהיינו מקודם שיעלה עמוד השחר עד שתחשך: **כמאן אולא שמעתיא דרב ירמיה בר אבא ברבי נאן**. כלומר דמאי דמלכיוינן ליה שאלה לחכם באומר היום לאו משום גזירה בלחוד דסבירא לן דלא שכיח כולי האי לאלחופי דמשום גזירה בלחוד נחמיר ביה וימיהו כיון דכי נדר לאו שפיר עבד כדר' נתן נהי דאי לא הוה שייך למגור כלל לא מחמרינן עליה לאכרוכי שאלה דאי הכי בכלהו נדרים נמי כי מטי ומניייהו נימא הכי מיהו כל היכא דשייך למגור כלל מחמרינן עליה וקנסיין ליה הילכך אם היה נדר מזהו כגון ללמוד ולקיים מצוה בפרק ארבעה נדרים (לעיל כב). בסיעימא דשמיא: **שבת** זו אסור בכל השבת והשבת לשעבר **פשיטא**. דשבת דינו כלשעבר מהו דתימא יומי דשבתא קאמר משום דכיון שימי החול קריים יומי שבת נימא שלהם לזכס נתכוין ולא לאסור על עצמו יין בשבת קמשמע לן. ואית דגרסי מהו דתימא יומי דמקמי שבתא קאמר קמשמע לן והיינו הך. מיהו הך נקחא ליכא לפרושה כלל לפירוש שני שפירשו במשנתנו בעומד ציום השבת עסקינן: כי **איצטרך בחדש חסר**. שהחדש שגא אחר חדש של נדרו הוי חסר ואם כן חדש שנדר בו הוה ליה מלא ועושין בחדש חסר שגא שני ימים ראש חדש ויום ראשון הוי למלאות חדש שעבר: **מהו דתימא ראש חדש לשעבר**. שהרי יום ראשון של ראש חדש למלאות חדש שעבר עושין אותו וסד"ל ליתסר ביה קמ"ל הא קרו ליה אינשי ריש ירחא ומש"ה אע"פ שהוא מכלל חדש ראשון כיון דריש ירחא קרו ליה מותר בו דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם: ומהא שמעינן דבשטרות נמי כשהוא כותב ציום החדש הראשון כותב ציום החדש פלוני ואין כותבו על סם חדש שעבר ואם עשה כן השטר מוקדם ופסול שהשטר נעשה בחדש השני ויאמרו שקודם לכן נעשה שאין יום ראשון של חדש שני נקרא על סם החדש שעבר בלשון בני אדם וציום החדש השני כותב ציום שני לחדש פלוני ומחרתו יום שלישי ואם יכתוב יום שני יפסל משום מוקדם דכיון דלענין נדרים אמר' דיום ראשון דחדש חסר ריש ירחא קרו ליה הכי נמי דייגינן בשטרות דהא לקמן בסוף פרקין [סג]. מדמינן שטרות לנדרים וכן דצין דשטרות וחיצין בלשון בני אדם הן בכל מקום. מיהו כתב הרשב"א ז"ל בשם המוסקפות דבגיטין כריך לכתוב ציום שלשים לחדש תשרי שהוא ראש חדש מרחשון כדי להחמיר: **איציעיא** **לכו** **כו'** **דיניה כהיום**. דלשמרי לכשתחשך או כיום אחד דליתסר מעת לעת: **אסור בה ובעיבורה**. נראה לי דרבותא דמתסר בעיבורה לנודר מתחלת השנה איצטרך דסלקא דעתך אמינא בלא ליתסר אלף בשנים עשר חדש כרוב שנים קא משמע לן דמתסר בשלש עשרה דאי צנודר צר"ח

קונם יין פרק שמיני נדרים

רש"י

(א) יבמות קט: ע"ש גיטין מז: ע"ש לעיל כב. עט., (ב) הר"ן גורם לשעבר הוי ולתסר. ר"ש מדסויא, (ג) בנרכות כה. וש"ע ועיין לקמן עבא.

הגהות הב"ח

(א) גמ' ח"ל אביי אי הכי לגזור: (ב) שם משמיה דרב יוסף כמלן אולא הא שמעיה דר' ירמיה: (ג) שם שאניו טועם כ"ב דף סג: (ד) רש"י ד"ה יום אחד בזהים לא מיהלף דאע"ג דביום אחד לא אסור לשמות וכו' ומשום האי טעמא וכו' לטוף מעת לעת כי היכא בלא מחזי יום ואילך למיחש בזהי כדלמרינן הכא לא גמר עדיין היום ומידע ידיע דאסור בכל היום: **כמאן אולא**. הא שמעתמא דאמר רב ירמיה דלריך שאלה לחכם שאין יותר ע"פ עצמו כלל דמחמרינן עליה כמלן דלא עבד שפיר: **כרבי נאן וכו'**. הילכך כריך שאלה לחכם (א) הואיל ועבד איסורא דמחמרינן עליה ואין מראין לו שקיים נדרו משום גזירה דצינא לא סבירא ליה דרב יוסף אלא כל היכא: (ו) ד"ה כי חילטריך וכו' מלא שעבר כל"ל ומינת זה מתקן: (ז) ד"ה קמ"ל דאפילו: (י) ד"ה מהבא ליבא למשמע מינה. עיין צ"ח דף לה ע"א מד"ה אלף מההיא ול"ע:

גליון הש"ס

גמ' אלא מהבא ליבא למשמע מינה. עיין צ"ח דף לה ע"א מד"ה אלף מההיא ול"ע:

מוקפ רש"י

כאילו בבב במה. בשעת איסור הכמות (יבמות קט: לעומת ג' או: לעומת כוכבים (לעיל כב). ומוטא הוא דכמיב (דברים כג) וכי מחול לגזור וגו', הא לא מחול יהיה כן חטא (יבמות קט). והמקיימו. ולא נשאל עליו לחכם להמיר, על כאילו מקטיר עליה. על הבמה וגמר שוט שלם. לפי שכל יד כן הוא מרגיל עצמו בנדרים (גטין מז): שעבר עליה שמי עבירות, אלף ילך אלף חכם וימירט כדי שלא יהא נגיל בך (יבמות קט:). אלא מהא ליבא למשמע מינה. דודאי ממתי' לאו טלה דוקא. אלף חדש מניייהו דוקא, או רישא או סופא, ומא דריך לטו ההוא, בלא ידעינן הי מניייהו דוקא דנגמר מניה (שבת קכא).

הוא הכי לגזור: (ב) שם משמיה דרב יוסף כמלן אולא הא שמעיה דר' ירמיה: (ג) שם שאניו טועם כ"ב דף סג: (ד) רש"י ד"ה יום אחד בזהים לא מיהלף דאע"ג דביום אחד לא אסור לשמות וכו' ומשום האי טעמא וכו' לטוף מעת לעת כי היכא בלא מחזי יום ואילך למיחש בזהי כדלמרינן הכא לא גמר עדיין היום ומידע ידיע דאסור כל היום משום האי טעמא נמי לא מלכיוינן שאלה לטוף מעת לעת בלא אחו למישרי מהיום מחזי יום ואילך דליכא למיחש בזהי כדלמרינן הכא לא גמר עדיין היום ומידע ידיע דאסור בכל היום: **כמאן אולא**. הא שמעתמא דאמר רב ירמיה דלריך שאלה לחכם שאין יותר ע"פ עצמו כלל דמחמרינן עליה כמלן דלא עבד שפיר: **כרבי נאן וכו'**. הילכך כריך שאלה לחכם (א) הואיל ועבד איסורא דמחמרינן עליה ואין מראין לו שקיים נדרו מעצמו גזירה דצינא לא סבירא ליה דרב יוסף וכל היכא דליכא לאוקומי ביה שאלה מלכיוינן ליה שאלה כגון הכא דאמר היום דליכא למימר מעת לעת שאלה לחכם אבל כי אמר שבת וכולה מתנינן דליכא לאוקומי בזה שאלה דודאי לא משמע טפי אין כריך שאלה: **יומי דשבתא קאמר**. ימים דשצוע ולא דשבת עצמו: **פשיטא**. דיום ראש חדש נמי אסור שהרי יום ראש חדש נמנה לחדש זה הנכנס: **כי איצטרך**. למימני במתנינן לחדש חסר בחדש שהוא שני ימים ראש חדש ויום ראשון של ראש חדש משלים לחדש מלא (ז) זה שעבר וזה הנכנס חסר הוא והוא נדר ציום ראשון של ר"ח: **לחדש שעבר הוי**. ולא ליתסר ביה: **קמ"ל**. (א) אפילו הכי כיון דקרו ליה ריש ירחא אסור ביה נמי: **דיניה כהיום**. כאילו אמר היום לחוד ומותר לכשתחשך: או **כיום אחד**. ואסור מעת לעת: אילימא

חסר כלומר נדר בלמנע חדש מלא וחדש חסר אחריו שר"ח שני ימים ויום ראשון הוא להשלים יום של חדש שעבר דקס"ל דאסור בו קמ"ל דהא קרו אינשי ריש ירחא ליום ראשון של ר"ח ובחודש הכא דייגינן ליה שאניו מני בלשון בני אדם בחדש שעבר ולפירוש אחר פשיטא כיון דעומד צר"ח דאסור בו לא כירכא אלף לחדש חסר שראש חדש שלו שני ימים ונדר ציום ראשון ר"ח שעבר ולא נתכוון אלף בימי של חדש שעבר קמ"ל דקרו אינשי ריש ירחא ואינו נמנה בחדש שעבר והילכך כי אמר חדש זה מתסר ביה ויחא טפי לישנא דחדש חסר לפירוש אחרון וכיון דקאמר דקרו ליה אינשי ריש ירחא א"כ כשכותבין כמובא או שטרות ציום ראשון של ר"ח כותבין יום פלוני שהוא ראש חדש ואין כריך לכתוב יום שלשים דהכי משמע לקמן (סג). דתנן עד ר"ח אדר (עב ר"ח אדר) הראשון וממנה בגמ' הך בנייתא דשטרות [לנדרין] אלמא דין שטרות כדון נדרים בלשון בני אדם: פסק. ומיהו בגיטין טוב לכתוב שהוא יום שלשים לחדש טבת וכן כתב רבינו סם בכתובת בתו: דייניה בהיום. ומותר משתחשך או כיום אחד ואסור במעת לעת: **אלא** **מהא ליבא** למשמע מינה. בלא ידעינן הי דוקא או רישא או סופא: **ת"ש** **קונם יין** שאני בוועם השנה אסור בה עד סופה. ולא מיום ליום הילכך עד ראש השנה ואף כי נתעברה כל השנה עד סופה נקראת משנה זו: למה ליה [לביטול]. פשיטא דאסור בה:

אי הכי ליגזור ביום א' משום היום א"ל היום ביום אחד מיהלף יום אחד בהיום לא מיהלף אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב [יוסף] כמאן אולא (א) שמעתיא דרב ירמיה בר אבא ברבי נתן דתניא (ב) רבי נתן אומר כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה: שבת זו אסור בכל השבת כולה: פשיטא מהו דתימא יומי דשבתא קאמר קמ"ל: חדש זה אסור בכל החדש ור"ח להבא: פשיטא כי איצטריכא "לחדש חסר מהו דתימא ראש חדש לשעבר הוי ולא ליתסר" קמ"ל קרו אינשי ריש ירחא: שנה זו אסור בכל השנה כולה: איבעיא להו אמר קונם יין שאני בוועם יום מאי דיניה כהיום או כיום אחד ת"ש ממחתינן קונם יין (א) שאני בוועם היום אין אסור אלא עד שתחשך הא יום כיום אחד דמי אימא סיפא אמר יום אחד אסור מיום ליום הא יום כהיום דמי * אלא (א) מהא ליבא למשמע מינה אמר רב אשי ת"ש קונם יין שאני בוועם השנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה היכי דמי אילימא

תוספות

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה

אבן שזר,המחבר של ספר זה